III.- DOMICILIO

El domicilio es un lugar dentro del ámbito geográfico territorial que la ley atribuye como asiento jurídico de la persona para la producción de determinados efectos jurídicos.

DOMICILIO REAL:

- Se trata del lugar donde la persona desarrolla su vida en sentido amplio, en el ámbito donde centra y despliega sus actividades familiares, culturales, sociales, deportivas, de esparcimiento u otras;
- Es donde la persona habita con intención de permanecer y afincar su sede para realizar dichas actividades.

El domicilio real se conforma por dos elementos:

- de tipo objetivo, que es la residencia habitual.
- de carácter subjetivo, que consiste en la intención de permanecer en él.

CARACTERES del Domicilio real

Unicidad, la persona humana no puede tener más que un solo domicilio, pues los efectos generales que dimanan de él no admiten la coexistencia de varios domicilios reales.

Voluntariedad, depende del arbitrio de las personas.

Mutabilidad, puede modificarse de un lugar a otro, lo cual garantiza la libertad humana.

Inviolable solo fundado en ley puede determinarse en qué casos y con qué justificativos puede procederse al allanamiento y ocupación del mismo. (art. 18 CN)

DOMICILIO LEGAL:

- Es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

- Tiene carácter forzoso, su elección y modificación no pueden ser realizadas libremente por la persona.

Domicilio especial:

- Es el lugar que una persona pacta en un contrato para la producción de sus efectos jurídicos. Puede ser electronico (ley 27551)
- Es de carácter voluntario y facultativo, y no está sujeto a formalidad alguna.
- Tiene por efecto principal prorrogar la competencia jurisdiccional del territorio.

Cambio de domicilio:

1. El domicilio puede cambiarse de un lugar a otro.
2. Esta facultad no puede ser coartada por contrato, ni por disposición de última voluntad.
3. Se verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer en ella.